



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב חפץ חיים 54 בפתח תקווה
ע"י יעקב ברנר
חפץ חיים 54, פתח תקווה
טל': 054-6258680

התובעת:

נגד

1. שיינפלד כפיר
חפץ חיים 54, פתח תקווה
2. שיינפלד אורלי
חפץ חיים 54, פתח תקווה

הנתבעים:

פסק דין

1. עניינה של תביעה זו בפרשנות תקנון מוסכם החל על בית משותף לעניין חבות הבעלים של יחידת דיור, שנבנתה על גג הצמוד לדירה שבבעלותו בבית המשותף, להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית בגין יחידת הדיור.

העובדות וההליך

2. הצדדים להליך מתגוררים בבית משותף ברחוב חפץ חיים 54 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 260 בגוש 6396 (להלן - "הבית המשותף"). בהתאם לצו רישום הבית המשותף שניתן ביום 15.5.1987, מורכב הבית המשותף ממבנה אחד בן 4 קומות וקומת גג, וכולל 8 דירות. לכל דירה בבית המשותף צמוד שטח חניה. לכל אחת משתי דירות המצויות בקומה הרביעית בבית המשותף צמוד גג. אין חולק כי לימים נבנו על גג הבית המשותף שתי יחידות דיור, כל אחת על חלק משטח גג הצמוד לדירות בקומה הרביעית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום עם מתן צו הבית המשותף ביום 15.5.1987 (להלן - "התקנון המוסכם").
4. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעים, בני הזוג שינפלד כפיר ואורלי (להלן - "הנתבעים"), הם הבעלים של דירה המצויה בקומה הרביעית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 8. לדירת הנתבעים צמוד, בין היתר, גג בשטח של 77.5 מ"ר.
5. על גג הצמוד לדירת הנתבעים נבנתה יחידת דיור שגודלה 28 מ"ר (להלן - "יחידת הדיור"). הנתבעים רכשו הדירה בבית המשותף בשנת 2014, כשהיא כוללת את יחידת הדיור. ליחידת הדיור כניסה נפרדת והנתבעים משכירים היחידה לצד שלישי.
6. בעלי הדירות בבית המשותף משלמים, כל אחד, חלקם בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה"), בסך של 300 ש"ח.
7. אין חולק, כי הנתבעים אינם משלמים חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור.
8. בכתב התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעים בתשלום חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור, בסך של 4,600 ש"ח, עבור החודשים יולי 2016 עד מאי 2018 (23 חודשים), נכון למועד הגשת התביעה, לפי חיוב חודשי בסך של 200 ש"ח. כתב התביעה נוסח באופן קצר ותמציתי, וכלל הטענות העובדתיות לפיהן הנתבעים הם הבעלים של יחידת הדיור, ומחודש יולי 2016 ואילך לא שילמו חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור המושכרת לאחרים בסכום דלעיל. בכתב התביעה הוסיפה התובעת ועתרה להורות לנתבעים לסלק דוד שמש שהתקינו על גג הבית המשותף. בהתאם לעמדת התובעת מיום 30.1.2019 ומיום 29.4.2019, זנחה התובעת סעד זה ולכן איני נדרשת לדיון ולהכרעה בו.
9. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים החובה החלה עליהם לשלם חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור. זאת, לדידם, בהסתמך על הוראת התקנון המוסכם, לפיה ההשתתפות בהוצאות החזקה יחשבו לפי שטחי הדירות נטו, ללא השטחים הצמודים לדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. ביום 4.11.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. לנוכח הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף, הורתי לתובעת להשלים טיעוניה בכתב לעניין הסעד המבוקש לחיוב הנתבעים בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור שבבעלותם. זאת, משלא באה כל התייחסות בכתב התביעה לתקנון המוסכם ולהוראותיו.
11. התובעת הגישה השלמת טיעוניה הקצרים בכתב, לאחר שנתתי בידה מספר אורכות לעשות כן. הנתבעים הגישו טיעוניהם בכתב בתשובה לטיעוני התובעת.

טענות הצדדים

12. לטענת התובעת, אין חולק כי בגין שטח גג פתוח שהוצמד לדירה פלונית אין חובה לשלם הוצאות החזקה, בדומה לשטח חניה הצמוד לדירה. עם זאת, ככל שהוקמה על גג צמוד דירת מגורים, על בעליה לשלם חלקו בהוצאות החזקה. לפיכך, יש לקבל התביעה ולחייב הנתבעים בתשלום חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור כמבוקש בכתב התביעה ועד למועד מתן פסק הדין.
13. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. בהתאם להוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם, השתתפות בהוצאות החזקה יחשבו לפי שטח היחידות נטו ללא השטחים הצמודים לדירות בבית המשותף. קרי, הוסכם כי ההצמדות, ובכללם גג, לא יכללו בחישוב שטחי הדירות לעניין השתתפות בהוצאות החזקה. לפיכך, אין לחייב הנתבעים בתשלום הוצאות החזקה בגין יחידת הדיור שנכנתה על הגג.

דיון והכרעה

סעיף 58(א) לחוק המקרקעין - הוצאות החזקת הרכוש המשותף

14. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), מורנו החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה, בקבעה לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

15. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק, כל בעל דירה חייב לשלם חלקו בהוצאות החזקה מסוג כמפורט בהוראת הסעיף, הכוללות הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, המוכרות גם כ'דמי ועד בית', וכן הוצאות להבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים עלי פי הנוהג. אשר לשיעור השתתפות בעל דירה בהוצאות החזקה, קובעת הוראת הסעיף, כי זה יהא לפי יחס שטח רצפת הדירה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, "זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר." אדגיש, כי לנוכח הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, משהוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, "דינו לכל דבר וענין כדין הדירה שאליה הוצמד". בהתאם, שטח רצפת הדירה, לצורך חישוב חלקה בהוצאות החזקה, יכול שטח הדירה ושטחי כל ההצמדות לה.

16. החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה הרכוש המשותף וניהולו, היא חובה שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת בבית המשותף ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הרכוש המשותף בבית המשותף והחזקתו השוטפת (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 10 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בנסיבות דנן, נקבע בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף "שיעור השתתפות אחר" לתשלום הוצאות החזקה, לפיו שטחים שהוצמדו לדירות כמפורט בתקנון המוסכם לא יכללו בחישוב שטח הדירה לצורך תשלום הוצאות החזקה. אביא הוראות התקנון המוסכם כלשונן:

1" בהתאם לאמור בסעיף 55 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן 'החוק') אנו מוציאים חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים לדירות כדלקמן:

...

ח. גג המסומן בתסריט באות י' והצבוע בצבע תכלת בשטח 77.50 מ"ר יוצמד לדירה מס' משנה 260/8.

2. ההצמדות הנ"ל לא יכללו בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.

3. ההשתתפות בהוצאות אחזקת הבית והרכוש המשותף יחשבו לפי שטח היחידות נטו ללא השטחים המוצמדים לדירות.

4. ...

5. בעלי הדירות אשר להן צמודים הגגות יהיו רשאים בכל עת לבנות על שטח הגג לפי ראות עיניהם באופן יחסי לשטח הגג שלהם ללא כל צורך בחתימת בעלי הדירות וחתימת הצדדים על תקנון זה מהווה הסכמה מראש לכל בניה כנ"ל ובלבד שיינתן היתר ע"י הרשויות המוסמכות לבניה.

(ההדגשה אינה במקור).

18. כאמור, מכוחה של הוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם, טוענים הנתבעים כי הם אינם חבים בתשלום הוצאות החזקה בגין יחידת הדיור, אשר נבנתה על גג הצמוד לדירה שבבעלותם.

19. אין בידי לקבל טענת הנתבעים. אביא להלן טעמי למסקנה זו, מכוחה מצאתי כי דין התביעה להתקבל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תקנון בית משותף

20. "בית משותף יתנהל על פי התקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף", כך מורנו הוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין. "בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם...", הלוא הוא תקנון מוסכם, כקבוע בהוראת סעיף 62(א) לחוק. מקום שלא נרשם תקנון מוסכם או מקום בו אין בתקנון המוסכם הוראה בנדון, יראו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין כתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות (הוראת סעיף 64 לחוק).

21. התקנון החל על בית משותף - בין אם התקנון המצוי הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין בין אם תקנון מוסכם - מהווה אחת ממערכות הכללים החלה על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף. עם אלה נמנות הוראות חוק המקרקעין, החלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, החלטות נציגות הבית המשותף והחלטות המפקח על רישום מקרקעין (ראו גם: "ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 428).

22. תקנון של בית משותף הוא בגדר חוזה (הסכם) שנערך בין בעלי הדירות בבית משותף (ראו גם: ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389, 392 (2000) (להלן - "גלמן")). כוחו המחייב של התקנון כלפי בעלי דירות שלא היו צד לגיבוש התקנון ולרישומו, נקבע בהוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, המורנו כי "תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן". דהיינו, בשונה מחוזה רגיל, כוחו של תקנון מוסכם יפה גם כלפי כל אדם שהפך לבעלים של דירה בבית משותף לאחר רישום התקנון.

23. מכוחן של הוראות סעיף 61(ב) וסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן - "חוק החוזים"), מוטלת על בעלי דירות בבית משותף החובה להפעיל את זכויותיהם על פי התקנון החל על הבית המשותף בתום לב ובהגינות, בהתחשב במערכת היחסים הייחודית המאפיינת הדירים בצל קורתו של בית משותף. הטיב לבטא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זאת כבוד הנשיא מ' שמגר בפסק הדין שניתן בע"א 2896/90 **טרוצקי נ' דיין**, פ"ד
מו(5), 454, 459-460 (1992), בקבעו לאמור:

"יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית ההדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו."

24. מקום בו התקנון, ככל חוזה, אינו נותן מענה ברור לשאלות מסוימות, או אז נדרשת פרשנותו כמלאכת פרשנותו של חוזה. בהקשר זה נקבע, כי לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. "ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני" (ע"א 7186/15 **בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ**, פסקה 17 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.9.2019); ראו גם: ע"א 841/15 **פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני**, פסקה 10 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (23.5.2016)). נקודת מוצא זו קיבלה ביטוי בתיקון מספר 2 לחוק החוזים, לפיו: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו." (הוראת סעיף 25 לחוק החוזים; ראו גם: ע"א 1536/15 **פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ**, פסקה 46 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.2.2018)).

25. כאמור, ככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה, על הפרשן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה. בתוך כך, יש ליתן הדעת להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן שהביא לכריתת החוזה, להתנהגותם במהלך הוצאתו לפועל של החוזה, להתנהלות הצדדים בשנים שלאחר החוזה, ולנוהג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקובל בעניין (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD,
פסקה 42 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (6.9.2017)).

מן הכלל אל הפרט

26. בנסיבות דנן, נקבע בסעיף 3 לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, כי לצורך חישוב שיעור השתתפות בעלי הדירות בהוצאות החזקה, אין לכלול השטחים הצמודים לדירות. הוראה זו באה לשנות מהוראת סעיף 58(א) בשילוב הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, לפיה שטח רצפת דירה בבית משותף, לצורך חישוב חלקה בהוצאות החזקה, יכלול שטח הדירה ושטחי ההצמדות לה. סעיף 1 לתקנון המוסכם קובע שטחי ההצמדות לדירות בבית המשותף, עמן נמנים "חניה" (הצמדה לכל אחת מ-8 דירות הבית המשותף) ו-"גג" (הצמדה ל-2 דירות הקומה הרביעית).
27. הוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם מטיבה עם בעלי הדירות בקומה הרביעית, ובכללם הנתבעים, אשר צמודים לדירותיהם שטחי הגג. זאת, משנקבע כי שטחי הגג (העולים כדי עשרות מטרים רבועים) לא יכללו בשטח הדירות לעניין חישוב חלקם של בעלי דירות אלה בהוצאות החזקה.
28. חזקה על הצדדים, בענייננו מתקני התקנון, כי התכוונו למובן הפשוט של הלשון שבה נקטו. בהקשר זה, "גג" כפי ששגור בפי כל וכהגדרתו המילונית "המכסה העליון בבניין" (מילון אבן שושן). משנבנתה יחידת דיור על גג הבית המשותף, שוב אין לראות בחלק בנוי זה "גג". לפיכך, בהתאם ללשון התקנון המוסכם, אין לגרוע שטחה של יחידת דיור משטח הדירה, לצורך חישוב חלקה בהוצאות החזקה, משאינה עוד בגדר הצמדה כהגדרתה בתקנון המוסכם.
29. לאמור, בנסיבות דנן לשון התקנון המוסכם מאפשרת לאתר כוונת מתקני התקנון ולתחם מפגש רצונותיהם, לפיה אין לכלול בשטח הדירה, לצורך חישוב חלקה בהוצאות החזקה, הצמדות שעניינן "חניה" ו-"גג" בלבד. משבעל דירה בנה על שטח הצמדה זה, אין הבנוי עוד בגדר "חניה" ו-"גג", ומשכך אין הבעלים של השטח הבנוי פטור מהשתתפות בהוצאות החזקה בגין שטח זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. די באמור כדי לקבוע כי על הנתבעים להשתתף בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור.
31. למעלה מן הצורך, אוסיף כי לתוצאה זו בידי להגיע אף לנוכח אומד דעת הצדדים, מנסחי התקנון המוסכם, כפי שזה נלמד מתוך הנסיבות החיצוניות לתקנון. זאת, ככל שניתן לייחס ללשון הוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם מספר משמעויות, ובכללן כוונת הצדדים שלא לכלול יחידת דיור (בנוי) על שטח הצמדה (גג) לדירה בבית המשותף בחישוב שטח הדירה לעניין קביעת שיעור הוצאות החזקה. אפרט.
32. בפסק הדין בעניין גלמן, נדרש בית המשפט להתחקות אחר עומד דעת הצדדים לתקנון מוסכם בבית המשותף בשאלה האם היתר שניתן בגדרו לבניה על גג צמוד כולל בחובו הסכמה לניצול כל אחוזי הבניה שנותרו במגרש שעליו נמצא הבית המשותף. בעמדו על היות אחוזי בניה בבית משותף זכות בבעלות משותפת של בעלי הדירות במגרש שעליו נבנה הבית, קבע בית המשפט כי יש ליתן להוראות התקנון המוסכם שם "פירוש המגשים את תכליתם הכלכלית המשותפת של הצדדים, מתוך ייחוס להם סבירות והוגנות" (שם, 393). בתוך כך, קבע בית המשפט, כי פירוש סביר והוגן של היתר הבניה שניתן בגדרי התקנון המוסכם מביא למסקנה, כי כוונת הצדדים לא היתה להעניק לבעלי הדירה את כל אחוזי הבניה שנותרו לבנין, אף אם הם מעבר לדרוש לבניית קומה אחת על הגגות. זאת, משנקבע כי הענקה נרחבת כזו של אחוזי בניה צריכה, ככלל, להינתן במפורש. בתמכו מסקנה זו, קבע בית המשפט לאמור:

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית משותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלות בדירה בבית המשותף, בין שמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שמדובר בהסכמה לבניה (היינו, ויתור על אחוזי בנייה) חייב להיות מפורש." (שם, 394).

33. בהיקש לענייננו, מתן פטור לבעלים של יחידת דיור בבית משותף מחובתו לשלם הוצאות החזקה בגין יחידה זו, כפי שמצונו הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, צריך להיות מפורש. שכן, משמעות הדבר היא שבעלי הדירות האחרים בבית המשותף, הם הנושאים בהוצאות החזקה בגין שימוש שעושים הדירים ביחידת הדיור ברכוש המשותף, הכולל שירותים, מתקנים ותשתיות הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כך אף על פי הגיונם של דברים. מצינו לא אחת בתקנונים מוסכמים כי שטחי הצמדה פטורים מחובת תשלום הוצאות החזקה. זאת, משאלה עומדים באופן שווה לשימוש בעלי הדירות (כל אחד על פי הצמדתו) ומבלי שיש בשימוש זה, על דרך הכלל, כדי לשנות מספר בעלי הדירות ובני ביתם העושים שימוש ברכוש המשותף. ברם, משהחליט בעלים של דירה לבנות על שטח הצמדה, לרבות יחידת דיור נפרדת, חזקה היא כי דירה זו נועדה לשמש מספר גדול יותר של בני אדם, ובתוך כך להגביר השימוש ברכוש המשותף. מטעם זה מורנו הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, כי חישוב חלקה של דירה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף ייעשה על פי שטח רצפת הדירה. כוונת מתקיני התקנון המוסכם, ככל שהיתה ליתן פטור להצמדה שנבנתה עליה יחידת מגורים, חייבת היתה להיות מפורשת וברורה, לנוכח חסרון הכיס שבצדה עבור בעלי הדירות האחרים.

34. כך בענייננו. משהחליט הבעלים של דירה בבית המשותף לה הוצמד גג, לממש הזכות שניתנה בידו לבנות על הגג, הרי שעסקינן ביחידה דיור עצמאית ונפרדת, דירה לכל דבר ועניין, החייבת לשאת בנטל תשלום הוצאות החזקה, כל עוד לא נקבע במפורש אחרת.

35. אוסיף, כי אין בקיומו של היתר לבנות על חלק מהגג הצמוד לדירת הנתבעים מיום 29.9.1986, קודם לאישור התקנון המוסכם מיום 31.3.1987, כדי לשנות מתוצאה זו, כטענת הנתבעים. ראשית, אין בקיומו של היתר בניה כדי ללמד על קיומו של בנוי על הגג במועד אישור התקנון המוסכם, ללמד על כוונת מנסחי התקנון לפטור אף שטח הצמדה בנוי מהשתתפות בהוצאות החזקה. שנית, אין בהוראת התקנון המוסכם - המתירה לבעלי הדירות שלהן צמודים הגגות לבנות על שטח הגג בכל עת לפי ראות עיניהם באופן יחסי לשטח הגג שלהם ובכפוף לקבלת היתר בניה (הוראת סעיף 5 לתקנון המוסכם) - כדי ללמד על כוונה לפטור בעלים של דירות אלה מתשלום הוצאות החזקה בגין הבנוי על הצמדה. בשים לב למדיניות המשפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, פטור כאמור לבעלי הדירות שלהן צמודים הגגות, שבצדו נשיאה מוגברת של בעלי הדירות האחרים בהוצאות החזקה, חייב להיות מפורש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. אחרון לעניין פרשנות התקנון המוסכם מתוך נסיבותיו החיצוניות, אבקש להביא מהתנהלות בעלי הדירות בבית המשותף במוצת השנים שלאחר אישור התקנון המוסכם ורישומם. כעולה מכתב טיעוני הנתבעים, משפחת שלזינגר, הבעלים של דירה בקומה הרביעית בבית המשותף (הרשומה תת חלקה 7) בנו אף הם על גג הצמוד לדירתם, וממועד זה (חודש יולי 2016) ואילך משלמים חלקם בהוצאות החזקה בגין שטח בנוי זה. ללמדנו, כי בעלי הדירה הנוספת בבית המשותף שלה צמוד גג לא ראו עצמם פטורים מתשלום הוצאות החזקה בגין הבנוי על הגג, הן בהעדר פטור מפורש בתקנון המוסכם, הן משאף לשיטתם יש לראות הבנוי על הגג חלק משטח דירתם לצורך חלקם בהוצאות החזקה.

37. העולה מן המקובץ, פרשנות התקנון המוסכם, הן על פי לשונו הן על פי נסיבותיו החיצוניות, הביאוני לכלל מסקנה כי על הנתבעים לשלם חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדירור שבבעלותם, אשר נבנתה על גג הצמוד לדירתם.

הסעד

38. משקבעתי החובה החלה על הנתבעים לשלם חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדירור, אפנה לבחון שיעורו של חיוב זה.

39. לטענת התובעת, יש לחייב הנתבעים בתשלום הוצאות החזקה בסך של 200 ש"ח לחודש, בגין יחידת הדירור. טענה זו נטענה באופן לאקוני, מבלי שנתמכה במסד נתונים כלשהו.

40. בהעדר הוראה מפורשת בתקנון המוסכם, באתי לכלל מסקנה כי יש לחשב חלקם של הנתבעים בהוצאות החזקה בגין יחידת הדירור באופן יחסי לגובה הוצאות ההחזקה שמשלמים בעלי הדירות בבית המשותף. כאמור, אין חולק כי כל בעלי הדירות בבית המשותף משלמים סכום חודשי זהה בסך של 300 ש"ח, בגין חלקם בהוצאות החזקה. עיון בצו רישום הבית המשותף העלה, כי שטחן של כל הדירות בבית המשותף זהה (77.5 מ"ר), למעט דירה 7 ששטחה 89.15 מ"ר. עוד אין חולק, כי שטח יחידת הדירור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבבעלות הנתבעים עומד על 28 מ"ר (הצהרת הנתבע, פרוטוקול דיון מיום 4.11.2018, עמוד 1 שורה 46).

41. בנסיבות אלה, הנני לקבוע כי על הנתבעים לשלם הוצאות החזקה בסך של 106 ש"ח (תשלום חודשי), בגין יחידת הדיור. זאת, על פי חישוב אריתמטי כדלקמן: 2,400 ש"ח (300 ש"ח $\times$ 8, תשלום חודשי של כל בעלי הדירות עבור הוצאות החזקה) $\times$ 28 מ"ר (שטח יחידת הדיור) $\div$ 631.65 מ"ר (שטח כל הדירות בבית המשותף).

42. אשר לטענת הנתבעים בכתב ההגנה לחיוב התובעת בתשלום סך של 500 ש"ח, שיפוי בגין הוצאות שהוציאו לתיקון ליקוי ברכוש המשותף (תיקוני טיח וצבע בקומה החמישית) - דינה להידחות.

43. מבלי להידרש ל'אכסניה' של טענה זו (מקומה בתביעה נפרדת), מצאתי כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי נסיבות המקרה דנן עולות כדי חריג המצדיק סטיה מ"דרך המלך", לעניין שיפוי בעל דירה שתיקן בעצמו ליקוי ברכוש המשותף, באופן הכופה הוצאה כספית על יתר בעלי הדירות. כלשון כבוד השופט נ' הנדל ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (14.12.2017): "הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך."

44. בנסיבות דנן, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי נציגות הבית המשותף סירבה לבצע התיקון ברכוש המשותף. אף אם אקבל עמדת הנתבעים בדבר סירוב כאמור, סבורני כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח נחיצות ודחיפות התיקון באופן שנמנע מהנתבעים לצעוד בדרך המקובלת בפניה לנציגות ולאחר מכן למפקח על רישום מקרקעין. בתוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/259/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כך, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף אשר היה מוטל על התובעת לתקנו על חשבונה. לא צורפה כל אסמכתה לעניין הליקוי ולעניין העבודות והחומרים שנדרשו לתיקונו. עוד לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי, בשים לב כי מדובר בתיקוני טיח וצבע. בנוסף, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי אי ביצוע התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתם לעשות שימוש בדירתם, לרבות ביחידת הדיור שבבעלותם.

45. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבעים לחיוב התובעת בסך של 500 ש"ח.

סוף דבר

46. דין התביעה להתקבל.
47. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 4,240 ש"ח, עבור חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור בחודשים יולי 2016 עד אוקטובר 2019, מועד מתן פסק הדין (40 חודשים). התשלום יבוצע בתוך 30 יום מיום ממועד מתן פסק הדין.
48. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת החל מחודש נובמבר 2019 ואילך, חלקם בהוצאות החזקה בגין יחידת הדיור, במלואו, במועדו וכסדרו.
49. לנוכח תוצאות ההליך, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 350 ש"ח, הכוללות אגרת התביעה, ומשלא הוכח לפניי כי התובעת נדרשה להוצאות נוספות.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ב' חשוון תש"פ, 31 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/259/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה**